

 SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A.	 AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.C.	Código: GR-PR-008	
		Versión:	02
		paginas:	1 a 5
		Fecha:	02.01.2024
CONFIDENCIABILIDAD TEMAS DE VIH – SIDA, HTLM-1			

INTRODUCCION

En relación al VIH/sida, HTLM-1 se considera especialmente importante que las empresas puedan enmarcar sus iniciativas dentro de los ejes relacionados con el principio de respetar, íntimamente ligado a dar respuesta a la discriminación y estigma que rodean a la problemática del VIH y desconocimiento del HTLM -1 . El de remediar es un principio que puede implementarse a través de acciones de confidencialidad, información sobre VIH, HTLM-1 y derechos humanos y no discriminación, a partir de campañas y acciones de sensibilización con los empleados y familias y hacia la comunidad en general. Además, implica la sanción interna a quien ha cometido un acto de discriminación y la posibilidad de remediar la situación con el colaborador discriminado.

La vida (y el trabajo) con VIH, HTLM-1. Existen medicamentos sumamente efectivos llamados antirretrovirales (ARV) que controlan la replicación del VIH. De esta manera, es posible detener la pérdida de las defensas, recuperar la suficiencia inmunológica y así impedir el desarrollo de enfermedades oportunistas. Si el tratamiento con ARV es efectivo, la progresión a sida es evitada. Se trata de un tratamiento crónico, es decir, de por vida. Y las personas con VIH tienen las mismas capacidades cognitivas, psicológicas, físicas y emocionales que quienes no tienen el virus. Sin embargo, este tratamiento no logra erradicar el VIH. Es decir que el VIH puede seguir transmitiéndose si no se toman las precauciones necesarias. La medicación es otorgada por la cobertura sanitaria de cada persona: obra social, servicio del Estado Nacional.

1. OBJETIVO

Establecer una metodología para el manejo adecuado de información para asegurar los temas de confidencialidad de la persona con VIH - Sida

2. ALCANCE

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gestión de RR.HH	Gerencia de Finanzas	Gerencia General

 SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A.	 AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.C.	Código: GR-PR-008	
		Versión:	02
		paginas:	1 a 5
		Fecha:	02.01.2024
CONFIDENCIABILIDAD TEMAS DE VIH – SIDA, HTLM-1			

Este procedimiento aplica a todas las áreas, rutinarias y no rutinarias donde exista posibilidad de manejar la información siendo de carácter confidencial, en los colaboradores de SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A. Y AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.C..

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

3. 1.Confidencialidad en temas de VIH -Sida. - El VIH es el virus que causa el SIDA.

Este afecta el sistema inmunitario, haciendo que te enfermes más fácilmente. La confidencialidad de la información sobre VIH - Sida es un derecho humano, no se aplicara ningún tipo de sanción por no comunicar a la parte empleadora.

3. 2.Actividades rutinarias. - Actividades realizada repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas.

3. 3.Actividades no rutinarias. - Actividades desarrollada eventualmente.

4. DOCUMENTOS REFERENCIA

4. 1.Ley 26842 Ley general de salud

4. 2.Ley 26626 “Ley Contra sida.

4. 3.Ley 29414 Ley que establece derechos de usuarios de los servicios de salud.

Procedimiento de confidencialidad en temas laborales de VIH – Sida,HTLM-1:

Sociedad Agrícola don Luis S.A. y Agroindustria campo verde S.A.C., no contempla el test de VIH en ocupacionales o exámenes de salud periódicos a nuestros colaboradores, queda a voluntad propia si el colaborador desea revelar a alguno de los compañeros y/o personal administrativo, ya que protegemos el derecho a la privacidad e intimidad de todos nuestros colaboradores.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gestión de RR.HH	Gerencia de Finanzas	Gerencia General

 SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A.	 AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.C.	Código: GR-PR-008	
		Versión:	02
		paginas:	1 a 5
		Fecha:	02.01.2024
CONFIDENCIABILIDAD TEMAS DE VIH – SIDA, HTLM-1			

Si nos hacen de conocimiento que un compañero de trabajo tiene VIH, en ningún caso debe revelarse esta información, ya que forma parte de la esfera de privacidad de nuestros colaboradores.

Del mismo modo, no existe obligación legal de notificar la infección.

Recordar que el contacto y tipo de vínculo que se da en el ámbito laboral con una persona con VIH no tiene riesgo de transmisión del virus. Se le debe tratar como a cualquier otro colaborador.

El derecho a la intimidad es un derecho que se encuentra protegido por nuestra Constitucional Nacional y en normas específicas de nuestro sistema de derechos.

Ley 26626 “Contra sida”, establecen la obligación de guardar confidencialidad. Toda persona que tome conocimiento de que otra se encuentra infectada por el virus VIH o se halle enferma de sida, tiene prohibido revelar dicha información y no puede ser obligada.

SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A. Y AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.C. comprometido con la salud de nuestros colaboradores dentro del plan de campañas preventiva de salud, efectiviza campaña anual de descartes de VIH, siendo estas de libre participación y los resultados son dados por el propio personal del centro de salud que presta los servicios a nuestros colaboradores.

Teniendo como derecho:

- Derecho a un trabajo digno: en igualdad de condiciones salariales y contractuales.
- Derecho a la salud sexual y reproductiva: incluye la decisión de cuándo y cuántos hijos tener.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gestión de RR.HH	Gerencia de Finanzas	Gerencia General

 SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A.	 AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.C.	Código: GR-PR-008	
		Versión:	02
		paginas:	1 a 5
		Fecha:	02.01.2024
CONFIDENCIABILIDAD TEMAS DE VIH – SIDA, HTLM-1			

- Derecho a una vida sin violencia: donde no sean señalados o agredidos por vivir con VIH

Actos considerados Discriminatorios:

- Pedir al empleado que notifique su diagnóstico por VIH al área de RRHH o cualquier otra área. Violar la confidencialidad, socializando el diagnóstico de un empleado con otras personas al interior de la compañía, con gerentes o con el equipo.
- No otorgar los mismos beneficios que la empresa otorga a todos sus empleados.
- Generar distinción en las tareas a realizar, pago u otros aspectos de la vida laboral.
- Menos oportunidades en las oportunidades de promoción o salario.
- No prevenir o sancionar el abuso psicológico de compañeros de trabajo y hacer como que no pasa nada.

Derecho de las personas ´portadoras de VIH – Sida y HTLM-1:

1. Que se les garantice de manera efectiva la vigencia de los derechos que establecen las leyes y la Carta de Derechos de la Constitución del Estado.
2. Toda persona portadora del virus VIH/SIDA tendrá derecho a: Recibir información clara, exacta y científicamente fundada sobre el SIDA, sin ningún tipo de restricción. Los portadores del virus tienen derecho a recibir información específica sobre su estado.
3. Nadie tiene el derecho de restringir la libertad o los derechos de las personas por el único motivo de que sean portadores del VIH, sea cual fuera su raza, nacionalidad, religión, ideología, sexo o preferencia sexual. El Estado, ni persona natural o jurídica alguna solicitará información que atente contra la intimidad de la persona portadora del VIH, ni establecerá registros de las personas que hayan sido sus contactos sexuales.
4. Derecho a la asistencia y al tratamiento idóneo, sin restricción alguna, garantizando su mejor calidad de vida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gestión de RR.HH	Gerencia de Finanzas	Gerencia General

 SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A.	 AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.C.	Código: GR-PR-008	
		Versión:	02
		paginas:	1 a 5
		Fecha:	02.01.2024
CONFIDENCIABILIDAD TEMAS DE VIH – SIDA, HTLM-1			

5. Ningún portador del virus será sometido a aislamiento, cuarentena o cualquier otro tipo de discriminación.
6. Todo portador del virus del SIDA tiene derecho a la participación en todos los aspectos de la vida social. Toda acción que tienda a negar a los portadores del virus empleo, alojamiento, asistencia o privarles de los mismos, o que tienda a restringir su participación en actividades colectivas, escolares y militares, debe ser considerada discriminatoria y castigada.
7. Derecho a recibir sangre y hemoderivados, órganos o tejidos que hayan sido probados rigurosamente en relación al VIH.
8. Nadie podrá hacer referencia a la enfermedad de otra persona pasada o futura, o al resultado de sus pruebas de VIH, sin el consentimiento de la persona en cuestión, salvo lo contenido en la Ley Núm. 81 de 4 de junio de 1983, Todos los servicios médicos y de asistencia deben asegurar la privacidad del portador del virus.
9. Nadie será sometido compulsoriamente a pruebas del VIH en caso alguno salvo los dispuesto en la Ley Núm. 81 de 4 de junio de 1983. La prueba del VIH debe usarse exclusivamente para fines de diagnóstico, tratamiento, control de transfusiones y trasplantes, estudios epidemiológicos, pero jamás para ningún tipo de control de las personas o poblaciones. Los interesados deberán ser informados de los resultados de las pruebas por un profesional competente.
10. Todo portador del virus tiene derecho de comunicar su estado de salud o el resultado de su prueba únicamente a las personas que desea.
11. Todo portador del virus tiene derecho a continuar ejerciendo su vida civil, profesional, sexual y afectiva. Ninguna acción podrá restringir su pleno derecho a la ciudadanía.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gestión de RR.HH	Gerencia de Finanzas	Gerencia General